

주의 요구

1. 제 목 : 담보부채권 근저당권 이전 지연 등 관련 업무 불철저
2. 소관부점 : 광주전남지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

광주전남지역본부는 「업무분장세칙」 제31조 제1항 제2호에 따라 소관 담보부채권에 대한 정리 및 관리업무 등을 수행하면서 「법무사 운용요강」 제9조 제1항에 따라 등기 및 경매 등의 신청 업무를 신청 대상 물건 소재지역 지정법무사에게 위임하고 있으며, 채권인수처는 「업무분장세칙」 제15조 제4호에 따라 담보부채권의 정리 기획 및 총괄 업무를 수행하고 있다.

나. 담보부채권 근저당권 이전 업무 지연

(1) 관계 법령·내규 및 판단 기준

「한국자산관리공사 설립 등에 관한 법률」 제44조에 따르면 부실채권을 정리하기 위해 공사가 인수한 담보부 부실채권의 저당권 설정 등기에 관하여 공사 명의로 저당권 이전의 부기등기를 마친 때에는 「민법」 제450조¹⁾에 따른 대항요건을 갖춘 것으로 보고 있으며

1) 「민법」 제450조(지명채권양도의 대항요건) ① 지명채권의 양도는 양도인이 채무자에게 통지하거나 채무자가 승낙하지 아니하면 채무자 기타 제삼자에게 대항하지 못한다.

② 전항의 통지나 승낙은 확정일자 있는 증서에 의하지 아니하면 채무자 이외의 제삼자에게 대항하지 못한다.

「인수채권정리업무규정」 제7조에 따르면 인수채권을 인수하였을 때에는 지체없이 공사 명의로 근저당권을 이전하고 이전등기의 정확성 여부를 확인하도록 되어 있다.

따라서, 담보부채권을 인수하면 채권양도의 대항 요건을 갖추고 경매 사건의 승계나 경매신청 등 원활한 후속 업무 진행을 위해 신속하게 근저당권을 이전하여야 한다.

(2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 광주전남지역본부에서 인수한 담보부채권에 대한 근저당권 이전 실태를 점검한 결과

2018. 11. 29. 인수한 담보부채권 ○○○○○○ ○●●●● - ●●●(주채무자 ◆◆◆)의 경우 채권인수처로부터 2019. 1. 4. 채권 관련 서류를 인계 받은 후 102일이 지난 2019. 4. 16.에서야 근저당권 이전 신청을 접수하는 등

[표 3] 및 [별표 1] “인수 담보부채권 근저당권 이전 지연 명세”와 같이 인수한 담보부채권 52건과 관련하여 채권 관련 서류 인수일로부터 길게는 102일, 짧게는 15일이 지나서 근저당권 이전을 신청한 사실이 확인되었다.

[표 3] 인수 담보부채권 근저당권 이전 지연 건수

연 도	인수 건수	평균 지연 일수
합 계	52건	44일
2018년	24건	65일
2019년	28건	23일

한편, 담보부채권 업무에서는 근저당권 이전 등기와 관련한 등기 결과보고 및 접수일, 완료일, 등기번호 등의 처리 내용이 조세정리·국유재산 업무에서의 등기업무 처리절차²⁾와 달리 전산시스템으로 관리되고 있지 않은 것으로 나타나, 근저당권 이전 업무를 신속하고 정확하게 수행할 수 있도록 채권관리시스템에 기준일인 서류 인수일을 표시하고 근저당권 이전 등기 결과를 전자결재로 승인 처리하는 등 전산시스템을 개선할 필요가 있다.

다. 등기서류 인수도부 미작성 및 인수증 미징구

(1) 관계 법령·내규 및 판단 기준

「법무사운용요강」 제11조에 따르면 법무사에게 신청업무를 위임하는 경우 운용부점은 등기(경매신청 등)서류 인수도부(별지 제5호 서식)³⁾에 의하여 그 인수도 관계를 명확히 하도록 되어 있으며 서식 하단에는 인수증을 별도로 징구하도록 되어 있다.

따라서, 근저당권이전 및 경매신청을 법무사에게 위임할 때에는 [표 4]와 같이 관련 서류가 위임받은 법무사에게 교부되므로 중요 서류의 외부 반출사항, 분실 책임 소재, 채무자의 개인정보 노출 위험 등을 고려하여 등기서류 인수도부를 반드시 작성하고 인수증을 징구하여야 한다.

2) 조세정리는 공매공고 등기 결과보고를, 국유재산관리업무는 관리청 명칭 변경 등기 결과를 결재문으로 시행하고 등기완료일 및 등기접수번호 등 그 내역을 관리하고 있음

3) ‘등기(경매신청 등)서류 인수도부’에는 지정법무사, 차주명, 등기소(법원)관할, 설정서류(부수), 등기서류 인계일자, 등기 업무 완결일자, 법무사 보수, 확인자 등을 기재하도록 되어 있음

[표 4] 근저당권 이전 및 경매신청 업무 법무사 위임시 교부 서류 내역

업무 구분	주요 교부서류	원본/ 사본	주요 정보
근저당권 이전	근저당권 설정 서류	원본	채무자명, 주민등록번호, 담보설정 내용
	채권 및 근저당권 양도증서	사본	채무자명, 주민등록번호, 채무액
경매 신청	경매신청서	원본	"
	대출 약정서, 근저당권 원인서류	사본	"
	경매실행 예정사실 통지확인서	사본	"

* 공통서류 : 위임장, 인감증명서, 법인등기부등본 등 교부

(2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 광주전남지역본부 소관 담보부채권 중 근저당권 이전 및 경매신청 업무에 대한 법무사 위임 실태를 점검한 결과

[표 5]와 같이 담보부채권 근저당권 이전 73건 및 경매신청 6건 등 총 79건의 신청 업무를 법무사에게 위임하였지만 등기서류 인수도부를 작성하지 않았으며 인수증도 징구하지 않은 사실이 확인되었다.

[표 5] 근저당권 이전 및 경매신청 업무 법무사 위임 현황

(단위 : 건, 명)

연도	근저당권 이전		경매신청	
	건수	위임법무사 수	건수	위임법무사 수
합 계	73	4*	6	2*
2018년	2	3	-	-
2019년	39	3	2	1
2020년	32	2	4	2

* 동일 법무사는 1개로 간주

한편, 「법무사운용요강」에서는 “별지 제5호 서식” 하단에 인수증을 별도 징구하라고 되어 있을 뿐 관련 서식은 없었으며 등기서류

인수도부 작성 누락 및 인수증 징구 누락 방지를 위해 채권관리 시스템에서 담보부채권 근저당권 이전 및 경매신청 상신 시 등기서류 인수도부 및 인수증을 붙임 문서에 추가하도록 하는 등 전산시스템을 개선할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 광주전남지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 담보부채권 서류 인수 시 신속하게 근저당권을 이전하고 신청 업무 등을 법무사에게 위임할 때 등기서류 인수도부 작성과 인수증 징구를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

광주전남지역본부 본부장은 근저당권 이전 업무 및 법무사 위임과 관련한 서류 작성 및 징구 업무를 철저히 하고 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)

[별 표 1]

인수 담보부채권 근저당권 이전 지연 명세

(단위 : 천 원, 일)

순 번	인수 계약일	양도 금융기관	차주 번호	차주명	설정 최고액	서류 인수일(A)	근저당권 이전 신청일(B)	지연일수 (B-A)
합 계(52건)					25,188	-	-	평균 44일
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

“기재 생략”

순 번	인수 계약일	양도 금융기관	차주 번호	차주명	설정 최고액	서류 인수일(A)	근저당권 이전 신청일(B)	지연일수 (B-A)
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42				“기재생략”				
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								